

1501465-61.2021.8.26.0542

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fabio Calheiros do Nascimento

Comarca: Barueri

Foro: Foro de Barueri

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/06/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

JUSTIÇA PÚBLICA

Indiciado:

GUILHERME MATHEUS DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fabio Calheiros do Nascimento

Vistos.

GUILHERME MATHEUS DA SILVA, qualificado(a) nos autos, foi denunciado(a) como incurso(a) no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06 porque no dia 18 de junho ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE BARUERI

2ª Vara Criminal

Rua Desembargador Celso Luiz Limongi, nº 84, Barueri - SP - cep 06401-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501465-61.2021.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501465-61.2021.8.26.0542

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

JUSTIÇA PÚBLICA

Indiciado:

GUILHERME MATHEUS DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fabio Calheiros do Nascimento

Vistos.

GUILHERME MATHEUS DA SILVA, qualificado(a) nos autos, foi denunciado(a) como incurso(a) no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06 porque no dia 18 de junho de 2021, às 21h25, na Rua Renato Gati, 100, Engenho Novo, nesta cidade e comarca,

trazia consigo 12 porções de cocaína, para fins de tráfico, sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. O auto de exibição e apreensão foi juntado aos autos (fls. 04/05), assim como o laudo de constatação (fls. 15/17) e o laudo de exame químico-toxicológico (fls. 99/101).

Foi concedida liberdade provisória ao réu (fls. 73/74) e ele foi posto em liberdade em 21 de julho de 2021 (fls. 82/85).

O(A) ré(u) foi notificado(a) e apresentou defesa preliminar (fls. 92/95). Em 12 de abril de 2022 ela foi rejeitada, a denúncia foi recebida e ainda foi designada audiência de instrução (fls. 96).

Durante a instrução foram ouvidas testemunhas e o(a) ré(u) foi interrogado(a). As partes apresentaram alegações finais ao término da audiência.

É o relatório. Decido.

O(A) ré(u) GUILHERME MATHEUS DA SILVA foi denunciado(a) como incurso(a) no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06 porque em 18 de junho de 2021 trazia 12 porções de cocaína para comercialização.

A materialidade e a autoria do delito são certas. Foram juntados aos autos do processo tanto o auto de exibição e apreensão das drogas constantes da denúncia quanto o laudo de exame químico-toxicológico.

Pela quantidade e pela unicidade de espécie de droga apreendida, até se poderia cogitar de porte para uso próprio. No entanto, as provas colhidas durante a persecução penal mostram que o(a) ré(u) estava mesmo traficando.

Conquanto ele tenha negado a prática do crime em juízo, o fez com versão inverossímil. Ele disse que havia recebido R\$ 500,00 do trabalho com seu tio e que havia comprado as 12 porções de cocaína. Foi abordado e levado à Delegacia. No interrogatório policial, sob a justificativa de que seria ajudado pelos policiais, aceitou confessar o crime.

Essa negativa não merece prosperar porque não tem cabimento imaginar que os policiais teriam dito ao réu que se ele confessasse isso o ajudaria e, mais do que isso, que ele tenha aceitado isso.

É inverossímil também a alegação constante da autodefesa do réu porque ele não comprovou a origem do dinheiro. Não se tratando de pequena quantidade, por isso é natural que ele tivesse comprovado de onde veio o dinheiro, sob pena de ele ser tido como derivado do tráfico.

Não bastasse isso, as demais provas coligidas aos autos durante a persecução penal são convincentes em favor da tese da acusação.

Com efeito, o réu confessou a prática do crime no interrogatório policial. Disse que havia sido preso com drogas e ficou em dívida com a "loja", por isso precisou traficar novamente. Havia pego uma carga com 50 porções de cocaína e tinha vendido quase a totalidade delas: 38 porções a R\$ 10,00 cada.

De acordo com os dois guardas civis que efetuaram a prisão do réu, estavam em patrulhamento quando avistaram um rapaz que iniciou a fuga assim que os avistou. Trata-se de local conhecido pelo tráfico de drogas, por isso é que patrulhavam o local. Iniciaram uma breve perseguição, até que conseguiram alcançá-lo e aborê-lo. Em revista pessoal encontraram com ele as 12 porções de cocaína e os R\$ 380,00 em dinheiro. Um deles prestou depoimento em juízo e confirmou aquilo que dissera antes, no seu depoimento prestado durante a investigação, com o que ratificou também o que seu colega havia dito.

Passo à dosagem da pena.

O crime do artigo 33 da Lei n. 11.343/06 tem pena-base de 5 a 15 anos de reclusão, e ao pagamento de 500 a 1500 dias multa. Na primeira fase de aplicação da pena não há nada a ser considerado. Fixo a pena-base no mínimo legal.

Na segunda fase de aplicação da pena poderia(m) ser considerada(s) a(s) atenuante(s) da menoridade de 21 anos na data dos fatos e da confissão espontânea, nos termos da Súmula 545 do STJ. A confissão foi feita apenas na fase policial, mas foi levada em conta na condenação. Ocorre que a pena já está no mínimo legal. Sendo assim, não pode haver redução.

Não há causas de aumento ou de diminuição de pena na terceira fase. Conquanto primário, o réu aparentemente se dedica a traficar. Ele mesmo admitiu que havia

traficado antes, mas acabou sendo preso, por isso ficou em dívida com a "loja". Por conta disso teve que traficar novamente para pagar a dívida. Mercê da impossibilidade de aceitação disso como coação moral irresistível, a volta dele é uma escolha que agora gera a sua responsabilidade. Como o caso anterior é de novembro de 2020 (fls. 18) e este de junho de 2021, é possível dizer que existiu uma certa continuidade na conduta criminosa dele. É preciso acrescentar, ainda, que ele já respondeu a dois processos na Vara da Infância e Juventude por ato infracional (fls. 19) tendo ao menos uma condenação que gerou o cumprimento de medida socioeducativa a ser cumprida ao longo do ano de 2020. Em razão disso, é possível dizer que ele(a) se dedica a atividades criminosas. Nesse sentido:

"EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECONHECIMENTO DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4.º, DA LEI N. 11.343/2006. PLEITO DE AFASTAMENTO COM BASE EM ATOS INFRACIONAIS. PREVALECIMENTO DE ENTENDIMENTO INTERMEDIÁRIO. POSSIBILIDADE EM CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS, DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS. RESSALVA DO ENTENDIMENTO DA RELATORA DESIGNADA PARA REDIGIR O ACÓRDÃO. TESE NÃO APLICADA AO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DOS ATOS INFRACIONAIS PRETÉRITOS. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS HÁBEIS A RECOMENDAR A INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA RECONHECIDA PELA CORTE DE ORIGEM, NO CASO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
(...)

6. No entanto, prevaleceu, no âmbito da Terceira Seção, para fins de consolidação jurisprudencial e ressaltado o entendimento desta Relatora para o acórdão, entendimento intermediário no sentido de que o histórico infracional pode ser considerado para afastar a minorante prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006, por meio de fundamentação idônea que aponte a existência de circunstâncias excepcionais, nas quais se verifique a gravidade de atos pretéritos, devidamente documentados nos autos, bem como a razoável proximidade temporal de tais atos com o crime em apuração.

7. Embargos de divergência conhecidos e desprovidos"
(STJ – 3a Seção, EREsp 1916596 / SP, rel. P/ o acórdão Min. Joel Ilan Paciornik, j. 08.09.2021, DJ 04.10.2021)

A pena privativa de liberdade a ser cumprida pelo(a) ré(u) fica consolidada em 5 anos de reclusão.

Sendo o(a) ré(u) primário(a) e não tendo maus antecedentes, poderá iniciar o cumprimento da pena no regime semiaberto.

A pena de multa segue os mesmos parâmetros da pena privativa de liberdade, de tal modo que fica consolidada em 500 dias-multa. Considerando que o valor dessa pena deve seguir a condição econômico-financeira do(a) ré(u) e, no caso em tela, não há dados concretos acerca disso, mantenho-a no menos valor que a lei estabelece.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva para condenar o(a) ré(u) GUILHERME MATHEUS DA SILVA como incurso(a) no artigo 33, "caput", da Lei n. 11.343/06, ao cumprimento de 5 (cinco) anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor equivalente a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo.

Dado o regime inicial de cumprimento de pena, o réu poderá recorrer em liberdade. Expeça-se certidão à OAB, se o caso.

Após o trânsito em julgado, inscreva-se o nome do(a) ré(u) no rol dos culpados e informe-se à Justiça Eleitoral para a suspensão dos direitos políticos.

Nos termos do artigo 63 da lei supracitada, decreto o perdimento do valor apreendido porque o(a) ré(u) não conseguiu comprovar que obteve lícitamente o dinheiro. Expeça-se o necessário.

P.R.I.C.

Barueri, 10 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA